

[별표 1]

위반행위의 중대성 판단 기준(제4조 관련)

- 위반행위의 중대성은 제2호에 따른 세부평가 기준표에 따라 평가하여 합산한 위반점수를 기준으로 다음과 같이 구분한다.

※ 합산 위반점수 = $\sum(\text{평가항목별 위반점수} \times \text{비중})$

합산 위반점수	중대성의 정도
25이상 30이하	매우 중대한 위반행위
20이상 25미만	중대한 위반행위
15이상 20미만	보통 위반행위
10이상 15미만	약한 위반행위

2. 세부평가 기준표

평가항목	위반점수 비중	상(30점)	중(20점)	하(10점)
고의·과실	0.2	불법정보 또는 허위 조작정보로 판명되어 확정판결을 받은 사실을 알았거나 중대한 과실로 알지 못하였음에도 그와 실질적으로 동일한 내용을 유통한 경우로서 특히 참작할 사유가 없는 경우	불법정보 또는 허위 조작정보로 판명되어 확정판결을 받은 사실을 중대한 과실로 알지 못하여 그와 실질적으로 동일한 내용을 유통한 경우로서 특히 참작할 사유가 있는 경우	불법정보 또는 허위 조작정보로 판명되어 확정판결을 받은 사실을 경미한 과실로 알지 못하여 그와 실질적으로 동일한 내용을 유통한 경우로서 특히 참작할 사유가 있는 경우
유통의 방법 및 수단	0.2	유통의 방법 및 수단을 고려할 때 부당성이 현저히 큰 경우	유통의 방법 및 수단을 고려할 때 부당성이 상당한 경우	상 또는 중에 해당되지 않는 경우
해당 정보의 유형	0.2	해당 정보가 국가안전, 민주적 사회질서, 개인의 생명·신체에 직접적인 위험을 초래하는 경우	해당 정보가 정책 왜곡, 재난, 공중보건 등 사회적 의사결정에 실질적 영향을 미치는 경우	해당 정보가 특정 개인 또는 소수 집단에 관한 사안인 경우 등 상 또는 중에 해당되지 않는 경우
피해 규모 및 정도	0.2	정보 주체에 현저한 피해를 입혔거나 입힐 가능성이 높은 경우	정보 주체에 상당한 피해를 입혔거나 입힐 가능성이 높은 경우	상 또는 중에 해당되지 않는 경우
위반행위로 취득한 이익의 정도	0.2	위반행위로 인해 취득한 이익이 상당한 경우(상당한 이익이 발생할 가능성이 높은 경우를 포함한다)	위반행위로 인해 취득한 이익이 보통인 경우(상당한 이익이 발생할 가능성이 높은 경우를 포함한다)	위반행위로 인해 취득한 이익이 없거나 경미한 경우(경미한 이익 발생 가능성이 있는 경우를 포함한다)

비고

1. 위반행위의 중대성의 정도는 고려사항별 부과기준을 종합적으로 고려하여 판단한다.
2. 위반행위가 고려사항별 부과수준 중 두 가지 이상에 해당하는 경우에는 높은 부과수준을 적용한다.
3. 고려사항별 부과수준의 판단기준은 다음과 같다.

가. 고의·과실

유통행위의 목적, 동기, 당해 행위에 이른 경위, 영리 목적의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

나. 유통의 방법 및 수단

유통 방식, 유통 수단, 유통 기간, 유통 규모 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

다. 유통행위로 인한 피해 규모 및 정도

재산적 피해, 신체적 피해, 명예 등 정신적 피해를 포함하며, 해당 정보 주체 이외의 자가 입은 피해도 포함하여 판단한다.